

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1266/2530

นายธัมมรัตน์ บุญนารอด

โจทก์

นายปรเมศวร์ ธนทรัพย์ชูศักดิ์

จำเลย

นายปรเมศวร์ ธนทรัพย์ชูศักดิ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 253

ความว่า จำเลยฎีกา แต่เนื่องจากในระหว่างอุทธรณ์จำเลยได้วางเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำนวน 33,931.14 บาทเพื่อมิให้ต้องถูกบังคับคดี ซึ่งโจทก์ได้รับไปจากศาลแล้ว แต่โดยที่โจทก์เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ไม่แน่นอนและมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำนาจศาลชั้นต้น ถ้าหากศาลฎีกามีคำพิพากษาให้จำเลยชนะคดี ก็จะเป็นการยากลำบากและเสียหายแก่จำเลยเป็นอย่างมากในการที่จะติดตามเงินคืนจากโจทก์ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมต่าง ๆ จึงขอศาลฎีกาได้โปรดมีคำสั่งให้โจทก์นำเงินที่รับไปจากศาลชั้นต้น จำนวน 33,931.14 บาท หรือหลักประกันมาวางต่อศาลเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของจำเลยก่อนคดีถึงที่สุดด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 64)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงิน 28,600 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2527 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองให้ฎีกาได้ และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 52,51,57)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้วเห็นว่า ยังไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้คุ้มครองประโยชน์ ของ
จำเลยในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิจาระห์แล้วเห็นว่า ยังไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้คุ้มครองประโยชน์ ของ
จำเลยในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จิระชาติ-อำนาจ เปล่งวิทยา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>